

1500124-21.2022.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500124-21.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500124-21.2022.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ILSON FARIAS DE OMENA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

O Ministério Público ajuizou esta ação contra ILSON FARIAS DE OMENA, imputando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia, no local e da forma narrados na inicial, subtraiu, para si, 10 metros de alambrado e um poste de ferro, avaliados em R\$ 2.660,00, em desfavor de Israel Alves de Moraes.

Da inicial, retiro "consta do incluso dos autos que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta de 15h35, na Avenida Dom Pedro II, n. 2000, nesta cidade e comarca de Ibitinga/SP, ILSON FARIAS DE OMENA, qualificado a fls. 08, subtraiu, para si, 10 metros de alambrado e um poste de ferro em prejuízo de ISRAEL ALVES DE MORAES, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e auto de avaliação de fls. 101. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado resolveu subtrair, para si, os bens da vítima. Na ocasião, ILSON decidiu praticar o crime de furto de material metálico. Assim, no local dos fatos, subtraiu para si o material indicado e contratou EDVALDO APARECIDO DELUCCA para que fizesse o transporte do material, alegando que teria ganhado tais bens. Deste modo, o denunciado retirou o alambrado e o poste de ferro do terreno e os colocou em um reboque, acoplado ao veículo GM Kadet, placas DLS-2095 de EDVALDO. Ocorre que

Policiais Militares foram comunicados sobre o furto e visualizaram o denunciado durante a prática criminosa. Efetuou-se a prisão em flagrante. Realizadas as diligências, apurou-se que a vítima foi acionada e reconheceu o item subtraído como sendo de sua propriedade. Ouvido em solo policial, o denunciado negou ter praticado o furto (fls. 08).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Apresentada resposta à acusação (fls. 148/152), não houve absolvição sumária.

Designou-se audiência para o dia de hoje.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada formulada pelo Ministério Público em que se acusa ILSON FARIAS DE OMENA, de ter cometido o delito de furto.

Encerrada a instrução, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), do boletim de ocorrência de folhas 46/48, do auto de exibição e apreensão de folhas 07/07 e do auto de avaliação de folha 101.

A autoria, da prova oral colhida.

A vítima Israel Alves de Moraes, ouvida no inquérito policial, disse que:

"Comparece o declarante informando que é o encarregado de cuidar da chácara, e que no dia de hoje, por volta das 08:46 da manhã, observou que tinha um rapaz pegando 02 postes de metal de sustentação de alambrado, que possui por volta de 04 metros e meio. Que o rapaz, colocou os postes em uma carriola e foi embora sentido o trevo da UPA. Declarante não tentou parar o rapaz, mas acionou a polícia militar, o qual quando a equipe militar chegou, o mesmo já havia se evadido. Que hoje, por volta das 15:30 o declarante observou que tinham 02 pessoas furtando o alambrado da residência e mais postes, e dessa vez, uma delas estava com um veículo e uma carretinha; que um dos indivíduos era o mesmo que foi furtar no período da manhã e foi embora com uma carretinha e 02 postes de metal. Que ao acionar a polícia militar no período da tarde, os 02 suspeitos entraram no carro e foram embora. Que após cerca de 40 minutos, viu uma movimentação de polícia militar perto de sua residência e foi verificar, o qual a polícia militar estava procurando a vítima do furto do alambrado, de pronto o declarante se prontificou e afirmou que era ele que havia telefonado, tanto de manhã quanto no período da tarde. Declarante então, compareceu nesta delegacia de polícia por livre e espontânea vontade e a pedido dos militares, e reconheceu de pronto o veículo, o alambrado e os postes na parte traseira em uma carretinha, e um dos indivíduos como sendo o autor do furto no período da manhã e no período da tarde, além de reconhecer o outro indivíduo o qual pertence o veículo e estava furtando o alambrado e os postes no período da tarde. Que ao todo, com os furtos, o prejuízo segundo o declarante foram 04 pontes de ferro, com 04 metros e meio, avaliados em R\$300 reais cada, e um alambrado com cerca de 10 metros.

Em juízo, disse que o proprietário pediu para o depoente tomar conta do imóvel. Ao chegar na empresa, por volta das 09h30, viu uma pessoa tirar os postes de sustentação do alambrado, com uma carriola. Chamou a polícia, mas o ladrão foi embora. Depois do almoço, viu duas pessoas tirando a tela (alambrado), enrolando e colocando numa carreta. A polícia foi acionada, mas os dois saíram. Depois de uns 10 minutos, uma viatura chegou, com uma pessoa e um carro. Apresentou-se e reconheceu que a pessoa que acompanhava a polícia era um dos sujeitos que levaram o alambrado. Na delegacia, chegou a fazer o reconhecimento. Reconheceu o réu como o furtador.

A testemunha Edevaldo Aparecido Deluca, na Delegacia, disse que: "Que é morador da Vila dos Bancários, e trabalha com compra e venda de materiais recicláveis, sendo garrafa "pet" e alumínio, tendo sido procurado, na parte da tarde, de hoje, por um indivíduo desconhecido, tatuado, sem camiseta e trajando bermuda clara, o qual perguntou se interrogando se interessava pela compra de "uns ferros". Que o interrogando respondeu que não se interessava pela compra, ao que o desconhecido pediu para que ele fizesse um frete, mas o interrogando avisou que não teria disponibilidade, num primeiro momento, visto que realizava o conserto de um cano.

Que, mais tarde, por volta de 15h, o mesmo indivíduo retornou à casa do interrogando e perguntou se não poderia fazer o transporte do material, pelo valor de R\$ 15,00, o que foi aceito pelo interrogando. Que tal pessoa disse que ganhou os objetos do dono do terreno. Que chegando ao local, colocaram o alambrado e um poste de metal no reboque acoplado ao seu veículo, e quando trafegava pela Rua Dom Pedro, com destino à Vila dos Bancários, até o depósito do "gê", foi abordado pela Polícia Militar, e conduzido a esta Delegacia.

Em juízo, disse que estava em casa e o réu foi duas vezes na casa do depoente para fazer um frete. O réu disse que ganhou o alambrado. Fez o frete por 15 reais. A polícia parou-o. O material já estava no engate. Ele tinha pedido para o depoente levar o material para outro ferro velho. Reconheceu o réu.

Ainda, contra o réu, temos os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante.

O depoimento da testemunha Aristides Lopes de Oliveira narrou ao Delegado de Polícia: que se encontrava de serviço, juntamente do Cb PM Felipe, quando receberam uma solicitação, via 190, que um indivíduo estaria subtraindo postes de ferro e um alambrado, colocando em uma caçamba de um reboque, sendo puxado por um veículo de cor escura, aparentando ser um Monza, pela via ferroviária, localizada atrás do Corpo de Bombeiros. De imediato se deslocou e, chegando próximo ao local, visualizou um Cadet, em cujo veículo estava acoplada uma carretinha, tendo como carga o citado alambrado. Realizado a abordagem, identificou-se os dois suspeitos como sendo Ilson Farias de Omena e Edvaldo Aparecido Deluca e, os quais foram indagados sobre o material que estavam levando, tendo várias explicações desconexas. Perguntado sobre quem seria o proprietário do alambrado, Ilson respondeu que ganhou para realizar a retirada do alambrado de um senhor chamado Samuel e, Edvaldo respondeu que apenas estava fazendo o carreto e que iria ganhar a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais). Diante dos fatos a equipe solicitou o apoio de outra viatura, que aguardou no local enquanto a outra equipe realizava as diligências para localizar o proprietário do alambrado. Realizadas as diligências foi localizado o senhor Israel que se identificou como responsável do local, sendo orientado a comparecer nesta Delegacia a fins da elaboração do boletim de ocorrência. Foi dado voz de prisão em flagrante para Ilson e Edvaldo pela prática de furto, os quais foram conduzidos, junto com a res furtiva até esta delegacia. Fato levado ao conhecimento desta autoridade que ratificou a voz de prisão dos dois indivíduos.

Em juízo, confirmou o quanto versou outrora (em patrulhamento, disse que foi noticiado o furto. Dois indivíduos estavam subtraindo postinhos de ferro e alambrado, usando uma carretinha. Em patrulhamento, encontrou a carreta sendo conduzida por um carro. O réu era o passageiro e disse que recebeu a res de um "tal de Samuel". O solicitante se apresentou e disse que os bens foram subtraídos. O motorista disse que estava fazendo o carreto.

O policial Felipe Bittencourt Costa, na Delegacia, disse: "que se encontrava de serviço, juntamente do Cb PM Aristides, momento em que receberam uma solicitação, via CAD, que um indivíduo estaria subtraindo postes de ferro e um alambrado, colocando em uma caçamba de um reboque, sendo puxado por um veículo de cor escura, aparentando ser um Monza, pela via ferroviária, localizada atrás do Corpo de Bombeiros. De imediato se deslocou e, chegando próximo ao local, visualizou um Cadet, em cujo veículo estava acoplada uma carretinha, tendo como carga o citado alambrado. Realizado a abordagem, identificou-se os dois suspeitos como sendo Ilson Farias de Omena e Edvaldo Aparecido Deluca e, os quais foram indagados sobre o material que estavam levando, tendo várias explicações desconexas. Perguntado sobre quem seria o proprietário do alambrado, Ilson respondeu que ganhou para realizar a retirada do alambrado de um senhor chamado Samuel e, Edvaldo respondeu que apenas estava fazendo o carreto e que iria ganhar a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais). Diante dos fatos a equipe solicitou o apoio de outra viatura, que aguardou no local enquanto a outra equipe realizava as diligências para localizar o proprietário do alambrado. Realizadas as diligências foi localizado o senhor Israel que se identificou como responsável do local, sendo orientado a comparecer nesta Delegacia a fins da elaboração do boletim de ocorrência. Foi dado voz de prisão em flagrante

para Ilson e Edvaldo pela prática de furto, os quais foram conduzidos, junto com a rés furtiva até esta delegacia. Fato levado ao conhecimento desta autoridade que ratificou a voz de prisão dos dois indivíduos".

Em juízo a policial disse foi noticiado o furto. Dois indivíduos estariam levando um alambrado por meio de uma carreta. Viu o veículo com a res. Feita a abordagem, o réu estava de passageiro. Inquirido, o acusado disse que recebeu do proprietário o bem. O motorista disse que estava recebendo 15 reais para fazer o frete. O réu não soube dizer quem era o proprietário. O solicitante se apresentou à PM e disse que o proprietário não entregou os bens.

No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar os acusados injustamente. Outrossim, é a orientação dos tribunais que esses depoimentos somente não serão válidos se forem dados no sentido de justificar a prisão perpetrada:

Ementa: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - confissão - validade - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO QUILOGRAMAS (8,462Kg), ALÉM DE ANOTAÇÕES DO NARCOTRÁFICO - MERCANCIA COMPROVADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL: 4296759420108260000 SP 0429675-94.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/04/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2012).

O acusado ILSON FARIAS DE OMENA, por sua vez, disse que: tem uma filha, maior de idade. Que se declara usuário de crack, desde os 12 anos de idade. Que está desempregado. Que nesta data, esteve no local dos fatos, antes do almoço, e subtraiu alguns postes ou pedaços de ferro, entregando-os a um indivíduo desconhecido no trevo do bairro da Vila dos bancários, em troca de uma pedra de crack. Que, na parte da tarde, resolveu retornar ao local para furtar o alambrado, ocasião em que pediu a ajuda de um desconhecido, que dirigia uma caminhonete, o qual ajudou o interrogando a retirar o material. Que, em seguida, o imputado enrolou o alambrado, deixando-o no local dos fatos e foi até o bairro Vila dos Bancários, onde fez contato com um indivíduo chamado "alemão", a quem pediu que fizesse o frete, tendo sido aceito o serviço, pelo valor R\$ 15,00 (quinze reais), que seriam pagos após a entrega no destino, e assim foi feito. Que o alambrado e poste de ferro foram colocados na carreta que estava acoplada ao veículo do "alemão" e seria oferecido a um indivíduo chamado "gê", na Vila dos Bancários. Que, porém, quando estavam a caminho de tal local foram abordados pela Polícia Militar e trazidos a esta Delegacia. Que tal indivíduo foi contratado para fazer o frete desconhecia que o alambrado e poste de metal seriam produto de furto. Que tem parentes na cidade, mas não sabe informar o telefone de ninguém que possa ser avisado acerca da sua prisão.

Em juízo, alegou que estava trabalhando registrado em uma construtora. Tem um filho. É viciado. É servente de pedreiro. Sobre o crime, confessou o delito. Este alambrado estava caído por cima do muro. Furtou para comprar droga. Queria vender para um ferro velho. É usuário de crack. Quer se desintoxicar.

Pois bem.

Como dito, das provas amealhadas nos autos, de rigor a condenação do réu ILSON pelo crime imputado na inicial acusatória.

Restou demonstrado que o denunciado Ilson, subtraiu, para si, 10 metros de

alambrado e um poste de ferro em prejuízo de ISRAEL ALVES DE MORAES.

Com efeito, os policiais narraram que foram acionados para atender uma ocorrência de um furto, já que um indivíduo estaria subtraindo postes de ferro e um alambrado, colocando-os em uma caçamba de um reboque, sendo puxado por um veículo de cor escura, aparentando ser um Monza, pela via ferroviária, localizada atrás do Corpo de Bombeiros.

Na posse das informações, foram até o local e visualizaram o veículo Cadet acoplado em uma carretinha, tendo como carga o citado alambrado.

Descobriu-se que o veículo é de propriedade da testemunha Edvaldo Aparecido Deluca que relatou que o acusado o procurou no período da tarde solicitando um frete de materiais e que lhe pagaria a quantia de R\$ 15,00, o que foi aceito.

Edvaldo, porém, disse que não sabia que os bens levados eram provenientes de furto e que o denunciado lhe disse que havia ganhado a res do antigo proprietário.

Questionado, o réu confessou o delito.

Disse que no período da manhã subtraiu alguns postes e pedaços de ferro da vítima, entregando-os à venda para um desconhecido. Resolveu, então, no período da tarde, retornar ao local para furtar o alambrado e o poste de ferro, tendo a ajuda de um terceiro; com os bens já separados, foi até a testemunha Edvaldo e solicitou o transporte.

No entanto, durante o trajeto, ele e Edvaldo foram abordados pelos miliares, sendo realizada a prisão em flagrante.

Israel, pessoa que viu o réu subtrair os bens e que trabalha na propriedade furtada, reconheceu os objetos furtados.

É o que basta para condená-lo (artigo 155, do CP).

Para que não se avenge que o juízo deixou escapar eventual tese defensiva no sentido de se aplicar, ao caso, o princípio da insignificância, verso, desde já que, em que pesem as construções doutrinárias a ele referentes, inexistente, na Lei, previsão legal para a sua aplicação.

Entende o sentenciante, pois, que a aplicação da benesse, sem permissivo legal, implicaria em indevida ofensa ao princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º, da CF, com o que não se pode concordar.

Se o legislador quiser que o crime bagatela venha a incidir, basta a previsão legal. Do contrário, fica a matéria afeta à criminologia e à sociologia jurídica, passando-se a largo do direito penal.

Não à toa:

Furto qualificado por comparsaria, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, IV, cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Absolvição sumária. Inaplicabilidade do art. 397, III, do Cód.Pr.Penal para a espécie concreta. Princípio da insignificância afastado.

Hipótese descriminante não prevista em lei. Índícios e evidências que até aqui demonstram autoria e materialidade, impondo o prosseguimento da persecução penal.

Recurso provido. (TJSP; Apelação 0032077-26.2014.8.26.0405; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). FUNDAMENTO CARENTE DE AMPARO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A SUA EXCEPCIONAL APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE QUESTIONAMENTOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0067939-22.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

E mesmo em se admitindo a existência da figura, o que não se faz, ressalta-se, lembre-se que para a aplicação do delito bagatela, a ocorrência das seguintes circunstâncias é de rigor: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica perpetrada.

Pois bem.

Sendo o agente reincidente (processos de n.º 0001867-77.2015.8.26.0236; 0009723-

15.2003.8.26.0236), ou mesmo ostentando maus antecedentes, a jurisprudência já assentou pela inaplicabilidade da benesse.

É o caso.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim mantida ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime inicial equivocado que dispensa reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'.

Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001790-82.2013.8.26.0060; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2019; Data de Registro: 30/03/2019).

Furto - Absolvição sumária - Pequeno valor da res furtiva - Irrelevância - Princípio da insignificância - Falta de previsão legal - Réus reincidentes - Não aplicação - Conduta típica - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004380-70.2017.8.26.0196; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).

Fica prejudicada a aplicação da figura.

Por fim, descabe o reconhecimento do furto privilegiado, haja vista que não houve o preenchimento dos requisitos objeto (pequeno valor) e subjetivo (acusado reincidente), o que inviabiliza o reconhecimento do benefício.

Dessarte, diante do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), do boletim de ocorrência de folhas 46/48, do auto de exibição e apreensão de folhas 07/07, do auto de avaliação de folha 101 e dos depoimentos da vítima e das testemunhas, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, no sentido de que Ilson deve ser condenado como incurso no art. 155, caput, do CP, nos termos do 387, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes (7003008-61.2011.8.26.0071).

Pena inicial em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, o denunciado é multirreincidente. Utilizo a reincidência do processo 0001867-77.2015.8.26.0236 para compensar com a atenuante do artigo 65, III, "d" do CP (confissão da prática do delito).

Sobra-me a reincidência do processo 0009723-15.2003.8.26.0236 para agravar a pena do réu.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1931145 - SP 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Pena intermediária em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Em razão da reincidência (específica) e dos péssimos antecedentes, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena - faço, aqui, valer a regra do artigo 33, §2º, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal, em razão do seu histórico criminal (reincidência específica e maus

anteriores).

Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da execução da pena (artigo 77 do Código Penal).

À vista de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ILSON FARIAS DE OMENA, nos termos do artigo 387, do CPP, ao cumprimento da pena de pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, por considerá-lo como incurso na sanção do 155, caput, do Código Penal. O valor do dia-multa será o mínimo legal e o regime inicial será o fechado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso na denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

O condenado respondeu por esse processo preso, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade ou a revogação da ordem.

Neste sentido:

Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.

(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 - Quinta Câmara - Seção Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 11-01-08 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - Inadmissibilidade - Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante - Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 -TJSP)

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.

"FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HC

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito.

STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Ademais, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, ante a reincidência.

Dessarte, imperiosa a manutenção do cárcere.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Condeno-o nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Elabore-se em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, a qual deverá ser disponibilizada no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão pelo interessado(a), prescindindo-se, pois, de expedição e entrega do referido documento.

Publique-se. Intimem-se.

Ibitinga, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA